

EOWEB_COMPLAINT_ID: 59936

Odesláno: 06/10/2026 - 11:39:02 CEST

Jméno: Dušan

Příjmení: Dvořák

Země bydliště: Česká republika

Státní příslušnost: český

Tel.: +420774723261

From: dusandvorak@seznam.cz

Jazyk stížnosti: čeština

Uved'te, zda podáváte stížnost svým jménem nebo jménem jiné osoby či subjektu: Sdružení / organizace / nevládní organizace

E-mailová adresa: openroyalacademy@gmail.com

Název subjektu: Cannabis is The Cure, z.s.

Země bydliště: Česká republika

Na který orgán nebo instituci Evropské unie (EU) si chcete stěžovat?

Agentura Evropské unie pro drogy

Týká se Vaše stížnost vyřízení žádosti o přístup k dokumentům ze strany tohoto orgánu nebo instituce EU?

Ano.

Týká se Vaše stížnost neposkytnutí odpovědi na vaši korespondenci ze strany tohoto orgánu nebo instituce EU?

Ne.

Týká se Vaše stížnost pracovních záležitostí ve vztahu k orgánu nebo instituci EU?

Ne.

Proti jakému rozhodnutí nebo záležitosti si stěžujete? Kdy jste se o něm dozvěděl? Je-li nutné, vložte přílohy

Odpověď EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026, na kterou jsme obratem podali námitku.

Přílohou zasíláme

Odpověď EUDA ze dne 1.října 2026

Naše námitka k odpovědi EUDA ze dne 26.září 2026

Stížnost Evropskému ochránci práv ze dne 27.září 2026

Doplnění výzvy pro EUDA dne 9.září 2026

Výzva pro EUDA dne 7.srpna 2026

Komunikace s EUDA v průběhu května a června 2026

Upozornění a žádost EUDA ze dne 15.května 2026

Na závěr pak zasíláme

Odpověď EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026, na kterou jsme obratem podali námitku.

Přílohy:

1. MATTER_01_EUDA 1.10.2026 - odpověď.pdf - Odpověď EUDA dne 1.října 2026 na naši námitku
2. MATTER_02_EUDA- EN- 26.October 2026.pdf - Naše námitka k odpovědi EUDA ze dne 26.září 2026
3. MATTER_03_Complaint European Ombudsman - EUDA 27. September 2026 EN.pdf - Stížnost Evropskému ochránci práv ze dne 27.září 2026
4. MATTER_04_Supplement to the formal call to EUDA, 9 September 2026.pdf - Doplnění výzvy pro EUDA dne 9.září 2026

5. MATTER_05_EUDA-7.8.2026.pdf - Výzva pro EUDA dne 7.srpna 2026
6. MATTER_06_EUDA-DD- D. Balllotta- 22-0-2026 - 303.06.2026.pdf - Komunikace s EUDA v průběhu května a června 2026
7. MATTER_07_Request for EUDA - Lisabon - 15.května 2026.pdf - Upozornění a žádost EUDA ze dne 15.května 2026
8. MATTER_08_EUDA - Response formal call to act pursuant to Article 265__ TFEU.pdf - Odpověď EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026

Proč se domníváte, že orgán nebo instituce EU jednal nesprávně?

Sdělujeme, že jsme nejprve v letech 2016–2021 podávali v dané věci stížnosti Evropské komisi, že Česká republika nemá žádný předpis pro znalecké ústavy policie, jako je závazný unijní předpis a výsledky rozdílných postupů mají dramatické dopady do občany EU. Poslední stížnost měla číslo CHAP (2021) 01893 a neexistence předpisu nebyla Komisí nikdy posuzována, stejně tak Soudním dvorem EU.

Touto stížností namítám nesprávný úřední postup EUDA k dosud nevysvětlené metodické srovnatelnosti národních údajů používaných pro evropské ukazatele obsahu účinných látek konopí.

Namítám možný nesprávný úřední postup EUDA při zajišťování, kontrole, interpretaci a zveřejňování evropských údajů o obsahu THC v konopí. Nařízení (EU) 2023/1322 ukládá EUDA poskytovat věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a usilovat o lepší srovnatelnost, objektivitu a spolehlivost údajů na úrovni Unie a o větší jednotnost metod měření.

EUDA ve své odpovědi č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026 uznala, že rozdíly v analytických metodách, zacházení s THC a THCA, přípravě a skladování vzorku a nejistotě měření mohou ovlivnit analytické výsledky. Současně však uvedla, že nevede systematický přehled metod stanovení THC používaných jednotlivými forenzními laboratořemi členských států, nemá komplexní informace umožňující srovnat GC, GC-FID, LC či HPLC, přístupy k THC/THCA, vzorkování, skladování a nejistotu měření a neprovedla systematické srovnávací posouzení těchto metod mezi členskými státy.

EUDA přesto zveřejňuje evropské průměry, ukazatele a časové řady týkající se obsahu THC a síly konopí.

Jádrem stížnosti proto není tvrzení, že EUDA dohlíží na národní forenzní laboratoře. Netvrdím, že takovou pravomoc má. Otázkou je, zda EUDA dokáže doložit, jak plní vlastní zákonnou odpovědnost za srovnatelnost, spolehlivost a transparentní interpretaci evropských údajů, které sama zveřejňuje, pokud nemá systematicky zjištěno, zda národní vstupy představují stejnou analytickou veličinu a srovnatelně definovaný vzorek.

Podle mého názoru odpověď EUDA dostatečně nevysvětluje, jaký konkrétní a ověřitelný mechanismus tuto metodickou mezeru nahrazuje ani jak jsou omezení srovnatelnosti sdělována uživatelům zveřejněných evropských ukazatelů.

Samostatně jsem požádal o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001. EUDA dne 1. října 2026 potvrdila registraci této žádosti a výslovně uvedla, že ji vyřizuje jako samostatné řízení odlišné od výzvy k jednání. Toto řízení může objasnit, jaké metodické dokumenty a auditní stopu EUDA skutečně drží, samo však neřeší tuto stížnost na správu a interpretaci zveřejňovaných údajů.

Co by podle Vás měl orgán nebo instituce udělat za účelem zjednání nápravy?

Žádám Evropského ombudsmana, aby přezkoumal, zda EUDA dodržela zásady řádné správy a své povinnosti podle nařízení (EU) 2023/1322 týkající se srovnatelnosti, objektivnosti a spolehlivosti zveřejňovaných údajů.

Žádám zejména, aby si Ombudsman od EUDA vyžádal vysvětlení a doložení metodické auditní stopy pro ukazatele obsahu THC v konopí, včetně údajů za rok 2024 a časové řady 2014–2024; aby bylo zjištěno, jaká definice THC byla použita v národních vstupech, zejména zda jde o nativní Δ9-THC, THC po konverzi THCA nebo total THC; jak jsou zohledňovány rozdíly ve vzorkování, homogenizaci, sušení, skladování, analytických metodách a nejistotě měření; a zda byly zaznamenány metodické změny schopné vytvářet zlomy v národních nebo evropských časových řadách.

Pokud EUDA nedokáže u některých vstupů doložit dostatečnou metodickou srovnatelnost, žádám, aby byla tato omezení transparentně uvedena u příslušných zveřejněných ukazatelů.

Dále žádám posoudit, zda měly být odborně vyhodnoceny nebo příslušnému odbornému týmu EUDA a síti forenzních a toxikologických laboratoří předány podklady týkající se dánské zkušenosti, sdělení Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 a mnou předložená odborná stanoviska.

Nežádám Ombudsmana, aby sám stanovil konkrétní analytickou metodu, přezkoumával česká trestní řízení nebo vykonával dohled nad národními forenzními laboratořemi.

Opakuji, že jsme nejprve v letech 2016–2021 podávali v dané věci stížnosti Evropské komisi, že Česká republika nemá žádný předpis pro znalecké ústavy policie, jako je závazný unijní předpis a výsledky rozdílných postupů mají dramatické dopady do občany EU. Poslední stížnost měla číslo CHAP (2021) 01893 a neexistence předpisu nebyla Komisí nikdy posuzována, stejně tak Soudním dvorem EU a Česká republika nám v této věci nikdy nedovolila položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU - nejvyšší a ústavní soud od roku 2011 dosud celkem v nejméně 25x, trestních řízeních za výrobu konopí jako léku kriminalizovanými členy aliance Cannabis is The Cure. První rozhodnutí zamítající položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU nejvyšším soudem má č. 8 Tdo 1231/2011 a ústavní soud II.US 664/12

K tomu níže přílohami:

Evropská komise dne 11.května 2021 -informace o zahájení posledního vždy odloženého řízení o stížnosti na Českou republiku za neexistenci předpisu a neoznámené předpisy

Rozhodnutí Evropské komise 31. 3. 2026 o měření obsahu THC unijní metodikou pouze pro zemědělské účely!

Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti Dánska ze dne 28.června 2024 k postupu státu od 9. března 2023 a změny měření THC v konopí dánskými orgány, což následně vedlo k revizi trestních rozsudků.

Kontaktovali jste již orgán nebo instituci EU ohledně záležitosti, kterou jste vznesli?

Ano. Evropská komise dne 11.května 2021 -informace o zahájení posledního vždy odloženého řízení o stížnosti na Českou republiku za neexistenci předpisu a neoznámené předpisy

Rozhodnutí Evropské komise 31. 3. 2026 o měření obsahu THC unijní metodikou pouze pro zemědělské účely!

Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti Dánska ze dne 28.června 2024 k postupu státu od 9. března 2023 a změny měření THC v konopí dánskými orgány, což následně vedlo k revizi trestních rozsudků.

Přílohy:

1. CONTACTED_01_Evropská-komise-11.-05.-2021 - kopie.pdf - Evropská komise dne 11.května 2021 -informace o zahájení posledního vždy odloženého řízení
2. CONTACTED_02_Dánsko- anglicky - 2023.pdf - Rozhodnutí dánských státních orgánů v roce 2023 k měření obsahu THC v konopí policií
3. CONTACTED_03_Evropská komise 31. 3. 2026.pdf -

Byl předmět Vaší stížnosti rozhodnut soudem nebo je soudem projednáván?

Ano. Předmět stížnosti byl sice namítán u české justice včetně nejvyššího a ústavního soudu od roku 2010 nejméně 25x, avšak k tak základní transparentní metodický předpis, jak zjistit obsah sledovaného kanabinoidu THC v konopí znalci policie, k tomu se česká justice a exekutiva věcně odmítá vyjádřit.

Potvrďte prosím, že jste četli níže uvedené informace.

Ano.

Souhlasíte s tím, že Vaše stížnost může být předána jinému orgánu nebo instituci (evropské nebo vnitrostátní), pokud evropský veřejný ochránce práv rozhodne, že není oprávněn ji řešit?

Ano.